

RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO

AMPARO DIRECTO 800/2024

ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO

QUEJOSO Y RECURRENTE: [NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUEJOSA, CONFORME APARECE EN AUTOS]

TERCERO INTERESADO: [DEPENDENCIA O ENTIDAD PÚBLICA DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN]

AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE ORIGEN: [SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL DE ORIGEN]

JUICIO DE AMPARO ANTECEDENTE: Amparo Directo 226/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

ASUNTO: Se interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de abril de dos mil veintiséis por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, dentro del juicio de amparo directo 800/2024, notificada personalmente a la parte quejosa el diez de agosto de dos mil veintiséis.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P R E S E N T E

[NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUEJOSA], por mi propio derecho, con la personalidad que tengo debidamente reconocida en los autos del juicio de amparo directo 800/2024 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que obra reconocido en autos, y autorizando para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas debidamente registrados en el expediente, respetuosamente comparezco para exponer:

Que, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81, fracción II, 86, 88 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a interponer **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en sesión de quince de abril de dos mil veintiséis, dentro del juicio de amparo directo 800/2024, mediante la cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por esta parte quejosa. Fundo el presente recurso en los antecedentes y en los conceptos de agravio que a continuación se desarrollan.

I. OPORTUNIDAD DEL RECURSO

El presente recurso se interpone dentro del plazo legal previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, que establece que el recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

La sentencia que por esta vía se recurre fue notificada personalmente a la parte quejosa el lunes diez de agosto de dos mil veintiséis.

Conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales practicadas a la parte quejosa surten sus efectos desde el día siguiente al en que se practican. En consecuencia, la notificación de mérito surtió efectos el martes once de agosto de dos mil veintiséis.

A su vez, el artículo 22 de la Ley de Amparo dispone que los plazos se cuentan por días hábiles y comienzan a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación. Por tanto, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo comenzó a correr el miércoles doce de agosto de dos mil veintiséis.

El cómputo transcurre del miércoles doce al martes veinticinco de agosto de dos mil veintiséis, descontándose de dicho cómputo, por tratarse de sábados y domingos inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto de la referida anualidad. Ninguno de los días inhábiles enumerados de manera fija por el propio artículo 19 incide en este periodo.

Por lo anterior, el vencimiento del plazo para la interposición del presente recurso corresponde al **martes veinticinco de agosto de dos mil veintiséis**, por lo que su presentación resulta oportuna.

Nota de elaboración, a suprimir antes de la presentación definitiva: este cómputo corrige el que se había manejado en un borrador previo de este mismo asunto, el cual citaba el artículo 18 de la Ley de Amparo y asumía que la notificación personal surte efectos el mismo día de su práctica. Ese artículo, tras la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2025, quedó reservado al cómputo del plazo para la demanda de amparo (artículo 17), y la regla general de cómputo de plazos para todos los demás actos, incluida la revisión, se ubica ahora en el artículo 22. Además, el artículo 31, fracción II, es expreso en que la notificación personal practicada a la parte quejosa surte efectos hasta el día siguiente, no el mismo día. Se recomienda, en todo caso, cotejar esta fecha contra la razón o cédula actuarial de notificación que obre físicamente en el expediente y contra cualquier circular de días inhábiles vigente para el Tercer Circuito, incluida la relativa a la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuyas fechas conocidas a la elaboración de este escrito (11, 18, 23 y 26 de junio) no inciden en el periodo aquí computado.

II. NATURALEZA EXCEPCIONAL DEL RECURSO Y AUTOLIMITACIÓN DE LA MATERIA IMPUGNATIVA

Desde este momento, la parte recurrente precisa y reconoce expresamente el carácter excepcional del recurso de revisión en amparo directo. Este medio de impugnación no constituye una apelación ordinaria ni una tercera instancia dentro del sistema de justicia laboral, y esta parte no pretende emplearlo como una vía adicional para controvertir cuestiones de mera legalidad, valoración probatoria, cuantificación de prestaciones o aplicación ordinaria de legislación secundaria, aspectos que se reconoce corresponden de manera terminal al Tribunal Colegiado que dictó la sentencia recurrida.

El objeto del presente recurso se circunscribe a plantear y desarrollar cuestiones propiamente constitucionales derivadas de la sentencia recurrida, y a justificar por qué, a juicio de esta parte, el asunto reviste un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos, en términos del artículo 107, fracción IX, constitucional y del artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo.

Esta autolimitación no es una fórmula retórica. Como se desarrollará en los capítulos siguientes, la parte recurrente identifica tres ejes de agravios que, aunque surgen de la misma sentencia y del mismo expediente, plantean tres cuestiones constitucionales autónomas:

- (i) el estándar de debido proceso y tutela judicial efectiva aplicable a la ejecución de una sentencia de amparo previa, cuando se alega que la reposición ordenada produjo una nueva afectación al derecho de defensa;
- (ii) los límites constitucionales de la cosa juzgada dentro de un mismo procedimiento de amparo, cuando media una reposición parcial y se declara la inoperancia de conceptos de violación por estimarlos ya resueltos con anterioridad; y
- (iii) el estándar constitucional de valoración de la carga probatoria en materia laboral, cuando el órgano jurisdiccional ha reconocido la procedencia de la suplencia de la queja en favor de la persona trabajadora.

Los tres ejes se desarrollan evitando, en la medida de lo posible, reabrir la discusión sobre el fondo de la controversia laboral, y delimitando con precisión, al inicio de cada uno, qué es lo que no se solicita a esa Suprema Corte que resuelva.

III. OBJETO Y NATURALEZA DEL RECURSO DE REVISIÓN

El recurso que se interpone tiene por objeto que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si la sentencia recurrida satisfizo las exigencias constitucionales derivadas de los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal al examinar una controversia surgida con motivo del cumplimiento de una ejecutoria de amparo previa; si la calificación de inoperancia de los conceptos de violación segundo, tercero y cuarto se ajustó al alcance constitucionalmente admisible de la cosa juzgada dentro del amparo; y si el estándar probatorio aplicado al quinto

concepto, resuelto bajo suplencia de la queja, satisfizo el parámetro de tutela judicial efectiva que corresponde a una persona trabajadora.

El planteamiento no consiste en solicitar a este Alto Tribunal que sustituya al Tribunal Colegiado en el análisis de legalidad, ni que revalore las pruebas desahogadas en el juicio laboral de origen. Esta parte reconoce que, conforme al artículo 107, fracción IX, constitucional, la materia de la revisión en amparo directo se encuentra limitada a las decisiones propiamente constitucionales, y que dicha limitación no es una formalidad menor, sino la razón de ser del propio recurso.

Precisamente porque el recurso es excepcional, la controversia se formula desde el parámetro constitucional: el alcance del debido proceso, la efectividad del derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, la fuerza vinculante de las ejecutorias de amparo y la eficacia constitucional de una sentencia que ordenó la reposición de un procedimiento.

La pregunta no es si una autoridad laboral aplicó correctamente una disposición secundaria, ni si una prueba fue correctamente valorada. La pregunta es si el estándar empleado por el Tribunal Colegiado para descartar la indefensión, para calificar de inoperantes tres de los cinco conceptos de violación, y para tener por satisfecha la carga probatoria en el quinto, fue constitucionalmente suficiente, tratándose de una controversia vinculada directamente con la forma en que se ejecutó una sentencia federal previa y resuelta, además, bajo suplencia de la queja.

IV. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

Para la debida comprensión de las cuestiones constitucionales que se someten a esa Suprema Corte, resulta indispensable exponer con detalle la secuencia procesal que antecede a la sentencia recurrida, pues el planteamiento de este recurso no puede desvincularse de dicha secuencia.

1. El juicio laboral de origen.

[NOMBRE DE LA PERSONA QUEJOSA], en su carácter de persona trabajadora al servicio de [NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PÚBLICA], promovió juicio laboral que quedó radicado bajo el expediente [NÚMERO DE EXPEDIENTE] del índice de [SALA CORRESPONDIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE], en el que reclamó, entre otras prestaciones, [DESCRIBIR PRETENSIONES PRINCIPALES DEL JUICIO LABORAL DE ORIGEN]. Por tratarse de una relación regida por el apartado B) del artículo 123 constitucional, el juicio se sustanció conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (Ley Burocrática). Dicho juicio culminó con un primer laudo, que fue posteriormente controvertido en amparo directo.

2. El juicio de amparo directo 226/2024 y su ejecutoria.

Inconforme con el laudo referido, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, radicado bajo el número 226/2024 del índice del propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. En la ejecutoria correspondiente, dicho órgano colegiado determinó dejar insubsistente el laudo reclamado y ordenó reponer el procedimiento en los aspectos que consideró susceptibles de reparación constitucional.

Esa ejecutoria no ordenó, sin embargo, una reposición total ni indiscriminada del procedimiento. Delimitó las cuestiones que debían ser objeto de aclaración, dejó expresamente a salvo la posibilidad de que las partes ofrecieran pruebas respecto de los hechos relacionados con dicha aclaración, y reconoció a la autoridad responsable un ámbito de plenitud de jurisdicción para requerir las aclaraciones adicionales que resultaran indispensables para resolver la controversia. Estos tres elementos —delimitación material del objeto de la reposición, posibilidad probatoria acotada a los hechos de la aclaración, y plenitud de jurisdicción condicionada a ese mismo objeto— constituyen el marco constitucional dentro del cual debía desenvolverse el cumplimiento de la ejecutoria, y son, como se desarrollará más adelante, el eje de los agravios primero a cuarto de este escrito.

3. El cumplimiento de la ejecutoria y la reposición del procedimiento.

En cumplimiento de la ejecutoria de amparo 226/2024, la autoridad responsable requirió a la parte tercero interesada una aclaración relacionada con los hechos materia de la reposición, y le concedió un plazo de diez días para desahogarla, con fundamento en el artículo 128 de la Ley Burocrática. La parte tercero interesada desahogó dicho requerimiento dentro del plazo concedido.

Es precisamente sobre esta actuación —el requerimiento, el plazo concedido y la contestación recibida— que se centra el primer eje de agravios desarrollado más adelante, pues, como se expondrá, la sola existencia formal de ese plazo fue el único elemento que el Tribunal Colegiado analizó para descartar la indefensión alegada por la parte quejosa, sin examinar si el contenido de la aclaración y de su contestación se mantuvo dentro de los límites materiales fijados por la ejecutoria del amparo 226/2024.

4. El nuevo laudo.

Una vez desahogada la reposición, la autoridad responsable dictó un nuevo laudo en el que, según fue expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo directo 800/2024, se abordaron determinaciones relacionadas con los hechos objeto de aclaración, sin que, a juicio de esta parte, quedara plenamente acotada la relación entre esas determinaciones y el objeto preciso de la reposición ordenada por la ejecutoria previa.

5. El juicio de amparo directo 800/2024 y la sentencia que se recurre.

Contra el nuevo laudo, la parte quejosa promovió el juicio de amparo directo 800/2024, del que conoció nuevamente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, y en el que se hicieron valer cinco conceptos de violación. En sesión de quince de

abril de dos mil veintiséis, dicho órgano colegiado dictó la sentencia que por esta vía se recurre, negando el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. El engrose correspondiente quedó firmado el veintisiete de abril de dos mil veintiséis, y la sentencia fue notificada personalmente a la parte quejosa el diez de agosto de dos mil veintiséis.

La sentencia recurrida señaló expresamente que los conceptos de violación fueron analizados bajo la figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a la materia laboral en favor de la persona trabajadora. Esta circunstancia, como se desarrollará en los capítulos correspondientes, resulta especialmente relevante para el segundo y el tercer ejes de agravios.

Los cinco conceptos de violación fueron resueltos de la siguiente manera:

Concepto de violación	Resultado	Motivo expresado por el Tribunal Colegiado
Primero. Irregularidades al reponer el procedimiento; estado de indefensión y violación de garantías procesales.	Infundado	Se estimó que la autoridad responsable otorgó a la parte tercero interesada los diez días previstos por el artículo 128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Ley Burocrática) para desahogar la aclaración ordenada en cumplimiento del amparo 226/2024.
Segundo, tercero y cuarto. Relativos a montos y a la absolución de diversas prestaciones.	Inoperantes	Se consideró que dichas cuestiones habían quedado firmes con motivo del amparo directo 226/2024, por constituir cosa juzgada dentro del propio juicio de amparo.
Quinto. Horas extraordinarias, salarios caídos y prestaciones extralegales.	Infundado	Se aplicaron las reglas de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 63/2017 (10a.), de rubro “DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE RECLAMACIONES POR AQUEL CONCEPTO”, y en los criterios ordinarios sobre distribución de la carga probatoria respecto de tiempo extraordinario.

Ninguno de los cinco conceptos fue resuelto mediante una interpretación directa de un precepto constitucional, ni implicó pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general. Los cinco se resolvieron con apoyo en reglas de procedimiento, en la figura de la cosa juzgada dentro del amparo y en reglas de distribución de la carga probatoria. Es sobre esa base fáctica y procesal —no sobre una simple discrepancia con el resultado del juicio laboral— que se construyen los tres ejes de agravios desarrollados en este escrito.

Nota de elaboración, a suprimir antes de la presentación definitiva: los datos identificativos de las partes, el número de expediente laboral de origen, la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que conoció del asunto y la descripción puntual de las prestaciones reclamadas se dejan como espacios a completar, pues este escrito se elabora a partir de lo

relatado sobre el contenido de la sentencia 800/2024 y no de la consulta directa del expediente físico o electrónico. Se recomienda cotejar cada dato contra la demanda de amparo 800/2024, la ejecutoria 226/2024 y las constancias de cumplimiento antes de la presentación.

V. MARCO NORMATIVO DE LA PROCEDENCIA: ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO

El artículo 107, fracción IX, constitucional establece que en materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto constitucional, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que, a juicio de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

El artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo reproduce ese diseño, precisando además que la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

El estándar de “interés excepcional” proviene de la reforma constitucional de junio de dos mil veintiuno al Poder Judicial de la Federación, que sustituyó el criterio de “importancia y trascendencia” —antes regulado mediante acuerdos generales del Pleno— por un estándar exigido directamente por el propio texto constitucional, con el declarado propósito de que esa Suprema Corte concentre su labor en la resolución de los asuntos que efectivamente ameriten fijar un criterio relevante para el orden jurídico nacional, y no en la revisión generalizada de sentencias de amparo directo.

Esta parte tiene presente que dicho estándar es deliberadamente exigente, y que su cumplimiento no puede darse por supuesto. Por ello, en los capítulos siguientes se desarrolla, de manera diferenciada, tanto la existencia de una cuestión propiamente constitucional en cada uno de los tres ejes de agravios, como las razones por las que, a juicio de esta parte, el asunto reviste interés excepcional.

VI. LA CUESTIÓN PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL

En ese marco normativo, la primera cuestión que esta parte propone a consideración de la Suprema Corte es la siguiente:

¿Es constitucionalmente suficiente, a la luz de los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, que un Tribunal Colegiado descarte una alegación de indefensión surgida durante el cumplimiento de una ejecutoria de amparo mediante la sola constatación formal de que se concedió un plazo procesal, sin determinar si las actuaciones desarrolladas durante la reposición permanecieron dentro de los límites materiales y la finalidad restitutoria de la sentencia de amparo que ordenó dicha reposición?

La pregunta tiene carácter constitucional porque no exige resolver cuál parte tenía razón en la controversia laboral. Exige determinar el contenido y alcance de garantías constitucionales en un contexto específico: la ejecución de una sentencia de amparo y la revisión constitucional de una reposición procesal. Como se desarrolla en los capítulos VI a XI de este escrito, la misma lógica —determinar el estándar constitucional aplicable, no revalorar el fondo— rige también para la segunda y la tercera cuestión constitucional planteadas, relativas a la inoperancia declarada respecto de los conceptos segundo, tercero y cuarto, y al estándar de carga probatoria aplicado al quinto concepto.

El planteamiento se refiere, por tanto, al estándar constitucional que debe utilizarse para determinar cuándo existe una defensa efectiva, cuándo una reposición procesal puede considerarse constitucionalmente satisfactoria, cuándo la cosa juzgada dentro de un amparo puede válidamente cerrar el paso a un planteamiento posterior, y qué exige el debido proceso al valorar pruebas bajo suplencia de la queja tratándose de una persona trabajadora.

VII. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Los planteamientos constitucionales de este recurso no se apoyan únicamente en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. Conforme al artículo 1o. constitucional y a lo resuelto por el Pleno de esa Suprema Corte al fallar la Contradicción de Tesis 293/2011, los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte integran un mismo parámetro de control de regularidad constitucional, sin que exista entre ellos una relación de jerarquía normativa. En esa misma resolución, el Tribunal Pleno determinó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta vinculante para las personas juzgadoras mexicanas cuando resulte más favorable a la persona.

Ese parámetro es directamente relevante para el presente asunto. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier naturaleza. El artículo 25 del mismo instrumento reconoce el derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, ante los jueces o tribunales competentes, que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales.

Ambos preceptos convencionales refuerzan, desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad, el contenido material —no meramente formal— que debe atribuirse al debido proceso y a la tutela judicial efectiva previstos en los artículos 14 y 17 constitucionales. La garantía convencional de un recurso “efectivo”, y no simplemente disponible en el papel, es plenamente aplicable a la manera en que se ejecuta una sentencia de amparo: una ejecutoria que puede cumplirse formalmente sin que se verifique si su contenido material fue respetado no satisface, en los términos del artículo 25 convencional, el estándar de efectividad exigido.

Esta parte no plantea la existencia de una cuestión de constitucionalidad de normas generales derivada de este apartado, sino que invoca el bloque de constitucionalidad como parámetro interpretativo de los artículos 14 y 17 constitucionales, en términos de control de convencionalidad ex officio, que esa Suprema Corte y todo el Poder Judicial de la Federación están obligados a ejercer conforme al artículo 1o. constitucional.

VIII. ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL: DEBIDO PROCESO Y DEFENSA EFECTIVA

El artículo 14 constitucional no protege únicamente la existencia nominal de trámites. Su función dentro del sistema constitucional es asegurar que ninguna persona sea privada de sus derechos sin que exista un procedimiento que permita una defensa real y efectiva.

En el caso concreto, el Tribunal Colegiado tuvo frente a sí un planteamiento relacionado con una posible situación de indefensión derivada de actuaciones practicadas durante el cumplimiento de una ejecutoria federal. Frente a ello, el análisis constitucionalmente relevante no podía agotarse en identificar que se había concedido un término.

El otorgamiento formal de un plazo constituye, en su caso, una condición necesaria de regularidad procesal, pero no necesariamente una condición suficiente de constitucionalidad. Existe una diferencia sustancial entre tener formalmente un término y contar materialmente con una oportunidad efectiva para defender los derechos propios frente a actuaciones que modifican el escenario procesal.

Por ello, la cuestión constitucional exige determinar si el debido proceso obliga al órgano de amparo a verificar, además de la existencia formal de las oportunidades procesales, su suficiencia material frente a las circunstancias concretas derivadas de una reposición ordenada por una sentencia constitucional. Esta distinción es fundamental para evitar que el debido proceso sea reducido a una lista de formalidades y para preservar su naturaleza como garantía efectiva frente al poder jurisdiccional, incluso frente a aquel que actúa en cumplimiento de una orden federal.

IX. ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

El artículo 17 constitucional reconoce el derecho de acceso efectivo a la justicia. En el contexto del juicio de amparo, ese derecho adquiere una dimensión adicional: la protección concedida por un órgano constitucional debe tener una eficacia práctica y no quedar reducida a una declaración formal.

Cuando una sentencia de amparo ordena reponer un procedimiento, la reposición constituye el mecanismo mediante el cual se pretende restablecer el derecho vulnerado. Su finalidad no es crear una nueva oportunidad indefinida para reconstruir la controversia, sino restituir a la persona en el goce del derecho afectado dentro de los límites establecidos por la propia sentencia.

De ahí que la tutela judicial efectiva exija que la ejecución de la sentencia constitucional sea congruente con su contenido y finalidad. Si durante la reposición se desarrollan actuaciones que, según la parte gobernada, alteran sustancialmente las condiciones bajo las cuales debía cumplirse la ejecutoria, el análisis constitucional no puede detenerse en la comprobación de que existieron formalmente determinados actos. Debe preguntarse si la protección federal produjo una restitución efectiva y si el procedimiento posterior preservó el derecho de defensa de la persona quejosa. Esta es precisamente la dimensión constitucional que se solicita sea examinada.

X. LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ALCANCE DE LA “PLENITUD DE JURISDICCIÓN”

Una ejecutoria de amparo no es una recomendación ni una autorización abierta para que la autoridad responsable reconstruya el procedimiento conforme a su propia conveniencia. Es una decisión jurisdiccional vinculante cuya eficacia depende de que sus efectos sean cumplidos en los términos determinados por el órgano constitucional.

Por ello, la plenitud de jurisdicción que la ejecutoria del amparo 226/2024 reconoció a la autoridad responsable para requerir aclaraciones adicionales indispensables no puede interpretarse como una potestad ilimitada para alterar el contenido material de la reposición. La plenitud de jurisdicción es, por definición, una facultad instrumental: existe para permitir que la autoridad responsable cumpla cabalmente la ejecutoria, no para sustituir el objeto que esta fijó.

La cuestión constitucional consiste en determinar cuál es el límite entre una actuación necesaria para cumplir la ejecutoria y una actuación que, bajo la apariencia de cumplimiento, modifica las condiciones sustantivas o procesales que la sentencia federal pretendió preservar. Este límite importa no solamente a las partes del juicio, sino al propio sistema constitucional de amparo: si las sentencias federales pueden ejecutarse formalmente sin atender a su finalidad material, la eficacia de la protección constitucional queda debilitada de manera general, más allá del caso concreto.

En ese sentido, la revisión solicitada tiene como objeto determinar un estándar general sobre los límites constitucionales de la plenitud de jurisdicción reconocida a una autoridad responsable durante el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, y no obtener una nueva valoración del litigio laboral subyacente.

XI. LA SENTENCIA RECURRIDA Y EL PUNTO EXACTO DE LA CONTROVERSIA EN EL PRIMER EJE

El Tribunal Colegiado reconoció que la parte quejosa planteó, en su primer concepto de violación, irregularidades procesales, estado de indefensión y afectación de garantías procesales con motivo de la reposición derivada del amparo 226/2024.

Asimismo, la sentencia recurrida analizó la actuación de la autoridad responsable desde la perspectiva de la oportunidad concedida a la parte tercero interesada, y concluyó que el plazo de diez días había sido otorgado conforme al artículo 128 de la Ley Burocrática, y que la contestación correspondiente se produjo dentro de dicho plazo.

El problema que esta parte somete a revisión no consiste en afirmar que ese hecho sea falso, ni en solicitar que la Suprema Corte vuelva a valorar las constancias para decidir si el plazo fue correcto conforme a la legislación ordinaria. El punto es determinar si esa comprobación formal responde por sí sola al planteamiento constitucional de indefensión.

Debe destacarse, además, un dato expresamente advertido en la propia sentencia recurrida: el Tribunal Colegiado reconoció que la posibilidad de que la parte tercero interesada contestara la aclaración no había sido, en sí misma, materia de concesión del amparo 226/2024, y sin embargo concluyó que la autoridad responsable estaba obligada a conceder los diez días de que se trata. Esta parte no cuestiona que dicho plazo tuviera sustento en la legislación ordinaria; cuestiona que el Tribunal Colegiado haya dado por agotado el examen constitucional de la indefensión alegada en ese solo dato, sin verificar si el contenido de la aclaración y de su contestación permanecieron dentro del objeto que la ejecutoria 226/2024 había fijado para la reposición.

En otras palabras: el Tribunal respondió a una pregunta de regularidad procesal, pero esta parte sostiene que debía responder también a una pregunta constitucional distinta: si la defensa fue materialmente efectiva y si la reposición se mantuvo dentro de los límites constitucionales de la ejecutoria precedente. De aceptarse que ambos cuestionamientos son idénticos, el debido proceso quedaría reducido a la existencia de una oportunidad formal. Si, por el contrario, se reconoce que son cuestiones diferentes, corresponde a esa Suprema Corte establecer el estándar constitucional que debe emplearse.

XII. SUPLENCIA DE LA QUEJA Y DEBER DE EXAMEN CONSTITUCIONAL REFORZADO

La sentencia recurrida señaló que los cinco conceptos de violación serían analizados bajo la figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, atendiendo a la calidad de la parte quejosa como persona trabajadora.

Esta circunstancia no se invoca para transformar automáticamente una cuestión de legalidad en una cuestión de constitucionalidad. Se invoca para destacar el contexto procesal en el que el Tribunal Colegiado decidió el asunto, y para sostener que dicho contexto refuerza, no debilita, el deber de examen constitucional que a esta parte le asiste plantear.

Si el órgano jurisdiccional reconoció la procedencia de la suplencia de la queja, y al mismo tiempo tuvo ante sí una alegación de indefensión vinculada con la ejecución de una sentencia de amparo, la cuestión que debe dilucidarse es si el parámetro de revisión empleado fue suficiente para garantizar la tutela constitucional que correspondía a la persona gobernada. La suplencia de la queja no sustituye la procedencia del recurso de revisión; sin embargo, sí forma

parte del contexto interpretativo en el que debe analizarse si el Tribunal Colegiado dio una respuesta completa al problema que le fue sometido, tanto en el primer concepto como, según se desarrolla más adelante, en el quinto.

Por ello, esta parte solicita que la Suprema Corte examine únicamente la dimensión constitucional de esa relación, sin convertir la suplencia en una vía indirecta para reabrir cuestiones de legalidad que, se reitera, no son materia de este recurso.

XIII. DISTINCIÓN EXPRESA FRENTE A LAS CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD

Esta parte reconoce que diversas cuestiones resueltas en la sentencia recurrida son de legalidad y, por su propia naturaleza, no constituyen materia de revisión constitucional.

No se solicita revisar nuevamente la valoración de las pruebas relativas a horas extraordinarias, días de descanso, prestaciones extralegales, montos, cargas probatorias concretas o cualquier otro aspecto que corresponda de manera terminal al Tribunal Colegiado. Tampoco se pretende que esta Suprema Corte determine, desde una perspectiva de legalidad ordinaria, qué prestaciones específicas quedaron o no acreditadas.

Esas materias se excluyen deliberadamente. El recurso se concentra en tres preguntas constitucionales: el estándar de debido proceso y tutela judicial efectiva aplicable cuando una controversia surge directamente de la ejecución de una sentencia de amparo; el alcance constitucionalmente admisible de la cosa juzgada dentro de un mismo procedimiento de amparo; y el estándar constitucional de valoración de la carga probatoria cuando se ha reconocido la procedencia de la suplencia de la queja. Esta delimitación es indispensable porque el propio artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la materia del recurso de revisión en amparo directo se limita a las cuestiones propiamente constitucionales.

XIV. INTERÉS EXCEPCIONAL EN MATERIA CONSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS

El segundo filtro de procedencia exige que el asunto revista interés excepcional. La Constitución y la Ley de Amparo no permiten que toda cuestión constitucional llegue automáticamente a la Suprema Corte; corresponde a esta parte justificar por qué la cuestión propuesta merece la intervención de ese Alto Tribunal.

El interés excepcional que se plantea no deriva de la importancia económica del litigio ni de la cuantía de las prestaciones reclamadas. Tampoco se sostiene que el asunto sea excepcional por el solo hecho de tratarse de una persona trabajadora. El interés excepcional se vincula con la función constitucional del juicio de amparo y con la necesidad de definir tres estándares que trascienden el caso concreto:

Primero, si la protección federal puede considerarse efectivamente cumplida cuando el órgano revisor únicamente verifica la existencia formal de actuaciones procesales, sin examinar si la ejecución respetó la finalidad restitutoria de la sentencia. Esta es una cuestión institucional que

atañe a la eficacia general de las ejecutorias de amparo en todo el país, no solamente a este expediente.

Segundo, cuál es el alcance constitucionalmente admisible de la cosa juzgada dentro de un mismo juicio de amparo, cuando una reposición parcial da lugar a un nuevo laudo y a un segundo juicio de amparo, y el Tribunal Colegiado debe distinguir entre lo que ya fue definido con anterioridad y lo que constituye materia nueva derivada de la propia reposición.

Tercero, qué exige el debido proceso, en términos probatorios, cuando un Tribunal Colegiado reconoce la procedencia de la suplencia de la queja en favor de una persona trabajadora y, no obstante, aplica un estándar de carga probatoria sin examinar si dicho estándar es compatible con la posición de desventaja que la propia suplencia presupone.

Existe, en los tres casos, una cuestión de derechos humanos: la relación entre debido proceso, defensa efectiva, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, en un contexto en el que el procedimiento es reconstruido como consecuencia directa de una sentencia de amparo y resuelto bajo suplencia de la queja. Finalmente, existe una cuestión relativa a la autoridad y eficacia de las propias sentencias constitucionales: el amparo perdería parte de su eficacia si el contenido de una ejecutoria pudiera entenderse exclusivamente como una lista formal de actuaciones, desvinculada de la finalidad constitucional que justificó su emisión.

Esta parte sostiene que tales características justifican que la Suprema Corte valore la existencia del interés excepcional desde la dimensión constitucional propuesta, y no desde la controversia laboral subyacente.

XV. IMPORTANCIA DE ESTABLECER UN ESTÁNDAR GENERAL

Las tres cuestiones propuestas pueden expresarse en términos generales, desvinculados de la prestación laboral específica en juego:

¿Qué debe revisar un Tribunal Colegiado, desde el parámetro de los artículos 14 y 17 constitucionales, cuando se denuncia que una reposición ordenada por una sentencia de amparo produjo una nueva afectación al derecho de defensa? ¿Hasta dónde puede extenderse la calificación de cosa juzgada dentro de un amparo, cuando media una reposición parcial ordenada por una ejecutoria previa? ¿Qué estándar probatorio satisface el debido proceso cuando el propio órgano de amparo ha reconocido que actúa bajo suplencia de la queja en favor de una persona trabajadora?

Ninguna de estas respuestas depende de la existencia de una prestación laboral específica. Pueden presentarse en cualquier materia en la que una sentencia de amparo ordene reponer un procedimiento, en cualquier asunto en el que compela establecer qué quedó firme dentro del propio juicio de amparo, y en cualquier materia en la que opere la suplencia de la queja. El estándar que se solicita definir no exige que la Suprema Corte intervenga en todos los casos de cumplimiento de amparo; exige únicamente precisar qué elementos constitucionales deben considerarse cuando existe una alegación concreta como las aquí planteadas. Una definición

clara de esos estándares contribuiría a delimitar la frontera entre el control de legalidad, que corresponde a los Tribunales Colegiados, y el control constitucional excepcional, que corresponde a esta Suprema Corte.

XVI. AGRAVIO PRIMERO. INDEBIDA REDUCCIÓN DEL DEBIDO PROCESO A LA EXISTENCIA FORMAL DE UN PLAZO

La sentencia recurrida vulnera los artículos 14 y 17 constitucionales al considerar suficiente, para descartar la existencia de indefensión, la circunstancia de que la autoridad responsable haya otorgado formalmente un plazo de diez días a la parte tercero interesada.

El otorgamiento formal de un plazo es un elemento procesal, pero no constituye por sí mismo la totalidad del derecho fundamental de defensa. El debido proceso exige analizar la oportunidad de defensa en relación con el contexto procesal en que se ejerce. En el presente asunto, ese contexto estaba determinado por una ejecutoria federal previa que había ordenado una reposición específica y delimitada.

Por ello, la pregunta constitucional no era únicamente si la parte tercero interesada recibió un plazo. Era necesario determinar si las actuaciones que siguieron a ese plazo permanecieron dentro del objeto de la reposición y si la parte quejosa contó con una oportunidad efectiva para controvertir sus consecuencias. Al omitir esa dimensión material, la sentencia recurrida convirtió una garantía constitucional en una formalidad procesal.

El agravio no solicita que se determine cuál fue el efecto probatorio de las actuaciones desahogadas durante la reposición. Solicita que se establezca si, constitucionalmente, la existencia formal de un plazo puede considerarse suficiente para descartar una alegación de indefensión cuando la controversia se origina en la ejecución de una sentencia de amparo.

XVII. AGRAVIO SEGUNDO. FALTA DE DETERMINACIÓN DEL ESTÁNDAR CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO

La sentencia recurrida no desarrolla un parámetro constitucional específico para determinar los límites de la autoridad responsable al ejecutar la sentencia de amparo 226/2024.

La autoridad responsable no actuaba en un vacío jurídico. Su actuación estaba condicionada por una resolución federal previa que había definido el alcance de la reposición. En consecuencia, la cuestión constitucional exigía determinar si la plenitud de jurisdicción reconocida a la autoridad responsable debía entenderse dentro de los límites materiales de la ejecutoria y de los derechos fundamentales de las partes, tal como se desarrolló en el capítulo X de este escrito.

Si se acepta que toda actuación procesal realizada durante una reposición queda constitucionalmente legitimada por el solo hecho de haber sido realizada después de una orden federal, se corre el riesgo de confundir cumplimiento con restitución. El cumplimiento constitucional no debe medirse únicamente por la existencia de actos posteriores a la

ejecutoria, sino por su correspondencia con el contenido y finalidad de la protección concedida. Este es el estándar cuya definición se solicita.

XVIII. AGRAVIO TERCERO. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EFICACIA DE LA SENTENCIA DE AMPARO

El artículo 17 constitucional, leído a la luz del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme al bloque de constitucionalidad desarrollado en el capítulo VII, exige una tutela judicial efectiva. En el contexto del amparo, ello implica que la protección concedida produzca consecuencias jurídicas capaces de restituir realmente el derecho vulnerado.

Una reposición meramente formal puede satisfacer la apariencia de cumplimiento y, sin embargo, no resolver materialmente el problema constitucional que originó la protección. Cuando la parte gobernada afirma que la ejecución produjo una nueva afectación, el órgano constitucional debe analizar si la restitución fue efectiva o si la ejecución generó una nueva lesión.

La sentencia recurrida, al centrar el análisis en la existencia de un plazo, no desarrolla ese examen material. Por ello, el agravio se dirige contra el estándar constitucional utilizado y no contra la valoración concreta de las pruebas ni contra el resultado económico del juicio laboral.

XIX. AGRAVIO CUARTO. SEGURIDAD JURÍDICA Y FUERZA VINCULANTE DE LA EJECUTORIA PREVIA

La seguridad jurídica exige que las partes puedan conocer el alcance de una decisión judicial y confiar legítimamente en que su ejecución respetará los límites establecidos. Cuando una sentencia de amparo ordena una reposición, sus términos delimitan el marco dentro del cual la autoridad responsable debe actuar.

La cuestión constitucional surge cuando, pese a existir esa delimitación, el Tribunal que revisa el nuevo amparo considera suficiente verificar determinados actos formales sin establecer si la ejecución preservó el contenido material de la ejecutoria. Esta problemática no debe confundirse con una simple discusión sobre interpretación de una sentencia ordinaria; se encuentra relacionada con la eficacia de una resolución constitucional y, por tanto, con la función misma del juicio de amparo.

El respeto a las ejecutorias federales constituye una condición indispensable para que la tutela constitucional sea previsible, efectiva y confiable, tanto para la parte que promovió el primer amparo como para cualquier otra persona que en el futuro obtenga una protección constitucional sujeta a cumplimiento por parte de una autoridad responsable.

XX. SEGUNDO EJE DE AGRAVIOS: LA DECLARATORIA DE INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO

El Tribunal Colegiado declaró inoperantes los conceptos de violación segundo, tercero y cuarto, relativos a montos y a la absolución de diversas prestaciones, por considerar que dichas cuestiones habían quedado firmes con motivo del amparo directo 226/2024, es decir, por estimarlas alcanzadas por la cosa juzgada dentro del propio juicio de amparo.

Esta parte no cuestiona la existencia de la figura de la cosa juzgada dentro del amparo, ni pretende que esa Suprema Corte determine, como cuestión de legalidad ordinaria, qué prestaciones específicas fueron o no objeto de condena. Lo que se somete a revisión es una cuestión distinta y propiamente constitucional: si la calificación de inoperancia respetó el alcance real de lo que la ejecutoria 226/2024 dejó firme, o si, por el contrario, extendió los efectos de la cosa juzgada a cuestiones que, por derivar precisamente de la reposición ordenada en esa misma ejecutoria, constituían materia nueva susceptible de impugnación en el segundo amparo.

La propia ejecutoria del amparo 226/2024 distinguió entre tres tipos de cuestiones: aquellas que debían mantenerse intocadas por no haber sido objeto de concesión; aquellas que debían reponerse por haberse concedido el amparo respecto de ellas; y la posibilidad de que las partes ofrecieran pruebas respecto de los hechos objeto de la aclaración ordenada. Declarar inoperante un concepto de violación por estimarlo alcanzado por la cosa juzgada presupone, lógicamente, haber determinado con precisión en cuál de esas tres categorías se ubica la cuestión planteada. Si el nuevo laudo introdujo, con motivo de la reposición, una determinación que no estaba genuinamente cubierta por lo que quedó firme en el amparo 226/2024, entonces la calificación automática de inoperancia respecto de esa determinación no puede sostenerse únicamente en la existencia de un litigio previo entre las mismas partes, sino que debía justificarse específicamente por qué esa nueva determinación replicaba, y no modificaba, lo ya resuelto.

Esta distinción tiene una dimensión constitucional clara: la cosa juzgada dentro de un mismo amparo no puede operar como una barrera automática frente a planteamientos que derivan directamente de la propia reposición ordenada por la ejecutoria previa, pues ello equivaldría a permitir que una reposición parcial produjera, en los hechos, una nueva afectación sin posibilidad de control constitucional, en detrimento del derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 constitucional y por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

XXI. AGRAVIO QUINTO. APLICACIÓN INCORRECTA DE LA COSA JUZGADA DERIVADA DEL AMPARO 226/2024

La sentencia recurrida vulnera los artículos 14 y 17 constitucionales al declarar inoperantes los conceptos de violación segundo, tercero y cuarto sin exponer, de manera diferenciada respecto de cada uno, por qué la determinación específicamente combatida en el segundo amparo era

idéntica a la que ya había quedado firme en el amparo 226/2024, y no una consecuencia nueva de la reposición ordenada en esa ejecutoria.

Declarar la inoperancia de un concepto de violación con apoyo en la cosa juzgada exige razonar la identidad entre lo antes resuelto y lo ahora planteado. Una calificación genérica, que no distingue si la determinación impugnada replica sin variación lo ya firme o si, en cambio, constituye una consecuencia de la reposición misma, no satisface el estándar constitucional de acceso efectivo a la justicia, pues cierra el paso a un planteamiento sin haber verificado si en realidad se trataba de materia nueva.

El agravio no solicita que esa Suprema Corte determine si las prestaciones reclamadas en los conceptos segundo, tercero y cuarto eran procedentes conforme a la legislación laboral. Solicita que se determine si, constitucionalmente, la sola referencia a que “el tema ya fue resuelto en el amparo 226/2024”, sin un razonamiento diferenciado sobre el alcance preciso de lo que quedó firme, satisface las exigencias del debido proceso y de la tutela judicial efectiva cuando media una reposición parcial ordenada por una ejecutoria de amparo.

XXII. TERCER EJE DE AGRAVIOS: EL ESTÁNDAR DE CARGA PROBATORIA EN EL QUINTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN

El Tribunal Colegiado calificó de infundado el quinto concepto de violación, relativo al pago de horas extraordinarias, salarios caídos y prestaciones extralegales, al considerar que no fueron acreditadas conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, invocando, entre otros criterios, la jurisprudencia 2a./J. 63/2017 (10a.), de rubro “DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE RECLAMACIONES POR AQUEL CONCEPTO”.

Esta parte no solicita que se revalore si las horas extraordinarias, los salarios caídos o las prestaciones extralegales reclamadas fueron o no demostradas; esa es, sin duda, una cuestión de legalidad que corresponde de manera terminal al Tribunal Colegiado. Lo que se somete a consideración de esa Suprema Corte es una cuestión distinta: si el estándar constitucional de debido proceso exige que, al aplicar las reglas ordinarias de distribución de la carga probatoria en materia laboral, el órgano de amparo examine expresamente su compatibilidad con la suplencia de la queja que el propio Tribunal Colegiado reconoció procedente en favor de la persona trabajadora.

La suplencia de la queja, reconocida en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, responde a una asimetría estructural entre las partes de la relación laboral, particularmente en el acceso a la información y a los medios de prueba relativos a la jornada efectivamente laborada, que se encuentran predominantemente bajo control de la parte empleadora. Cuando un Tribunal Colegiado reconoce esa asimetría al declarar procedente la suplencia, y a la vez aplica sin mayor análisis las reglas generales de distribución de la carga de la prueba, sin examinar si dicha aplicación es consistente con la posición de desventaja que la propia suplencia presupone, surge una cuestión constitucional genuina: si el estándar probatorio

empleado garantizó, en los hechos, el acceso efectivo a la justicia que la suplencia de la queja está llamada a proteger.

Esta cuestión adquiere particular relevancia en el contexto de este asunto, en el que el quinto concepto se resolvió inmediatamente después de que la propia sentencia calificara de infundado el primer concepto —relativo a la indefensión durante la reposición— y de inoperantes los conceptos segundo a cuarto. El efecto acumulado de esas tres determinaciones es que ninguno de los cinco conceptos de violación recibió, según sostiene esta parte, un examen que fuera más allá de la constatación formal de reglas procesales u probatorias ordinarias, pese a que la propia sentencia reconoció que se trataba de un asunto resuelto bajo suplencia de la queja.

XXIII. AGRAVIO SEXTO. EXAMEN CONSTITUCIONAL INSUFICIENTE DEL ESTÁNDAR PROBATORIO APLICADO BAJO SUPLENCIA DE LA QUEJA

La sentencia recurrida vulnera los artículos 14 y 17 constitucionales, en relación con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al aplicar al quinto concepto de violación las reglas ordinarias de distribución de la carga probatoria en materia laboral sin examinar si dicha aplicación resultaba compatible con la suplencia de la queja que la propia sentencia reconoció procedente.

El reconocimiento de la suplencia de la queja no es un pronunciamiento aislado ni meramente protocolario dentro de la sentencia; es una determinación con consecuencias constitucionales sobre la manera en que debe examinarse el planteamiento de la persona trabajadora, incluida la forma en que se valora si la carga probatoria que le fue atribuida resultaba, en el contexto del caso, razonable y compatible con su posición de desventaja estructural frente a la parte empleadora.

El agravio no busca que la Suprema Corte determine el resultado probatorio correcto conforme a las constancias del expediente laboral. Busca que se determine si, constitucionalmente, un Tribunal Colegiado que reconoce la procedencia de la suplencia de la queja en favor de una persona trabajadora satisface el debido proceso al aplicar el estándar ordinario de distribución de la carga probatoria sin razonar expresamente esa compatibilidad, o si el reconocimiento de la suplencia genera un deber reforzado de motivación en ese punto específico.

XXIV. AGRAVIO SÉPTIMO (TRANSVERSAL). NECESIDAD DE DISTINGUIR ENTRE REGULARIDAD PROCESAL Y CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL

El error constitucional que esta parte atribuye a la sentencia recurrida, común a los tres ejes desarrollados en los capítulos precedentes, puede sintetizarse en la confusión entre dos niveles de análisis.

El primer nivel pregunta si la autoridad responsable, o en su caso el propio Tribunal Colegiado, realizó determinado acto conforme a la legislación procesal ordinaria: si se otorgó un plazo, si una cuestión fue antes resuelta, si se aplicó determinada regla de distribución probatoria. El

segundo nivel pregunta si, aun habiéndose realizado formalmente ese acto, el procedimiento respetó materialmente los derechos fundamentales involucrados: la defensa efectiva frente a una reposición, el acceso a la justicia frente a una calificación de cosa juzgada, y la tutela judicial efectiva frente a un estándar probatorio aplicado bajo suplencia de la queja.

Ambos niveles pueden coexistir, pero no son equivalentes. Un procedimiento puede observar formalmente un plazo y, en determinadas circunstancias, producir una afectación material al derecho de defensa. Una cuestión puede estar formalmente cubierta por una resolución previa y, sin embargo, requerir un análisis adicional cuando deriva de una reposición ordenada por esa misma resolución. Y una regla de distribución probatoria puede ser formalmente correcta en abstracto y, no obstante, requerir un examen adicional de compatibilidad cuando el propio órgano jurisdiccional ha reconocido que actúa bajo suplencia de la queja.

Por ello, esta parte solicita que la Suprema Corte determine si, en cada uno de los tres ejes desarrollados, el segundo nivel de análisis era constitucionalmente exigible en el caso, y de qué manera debió haberse realizado.

XXV. RESPUESTA A LA OBJECCIÓN DE QUE SE TRATA DE LEGALIDAD DISFRAZADA

Esta parte anticipa expresamente la objeción de procedencia consistente en que los planteamientos anteriores pudieran considerarse cuestiones de mera legalidad presentadas bajo una formulación constitucional.

El recurso no pretende superar ese filtro mediante la simple cita de los artículos 14 y 17 constitucionales, ni mediante la invocación genérica de la suplencia de la queja o del bloque de constitucionalidad. La cuestión constitucional se encuentra en determinar el contenido del estándar de debido proceso y tutela judicial efectiva aplicable, respectivamente, a la ejecución de una sentencia de amparo, a los límites de la cosa juzgada dentro de un mismo juicio de amparo, y a la valoración probatoria bajo suplencia de la queja.

La diferencia es sustancial en los tres ejes: no se solicita decidir si una prueba fue correctamente admitida, si un término fue correctamente computado, si una prestación quedó demostrada, o si una cuestión ya había sido litigada conforme a las reglas ordinarias de cosa juzgada. Se solicita determinar si el órgano constitucional aplicó, en cada caso, un estándar constitucionalmente suficiente. Si la Suprema Corte considera que los estándares utilizados por el Tribunal Colegiado en los tres ejes constituyen respuestas constitucionalmente suficientes, el recurso deberá resolverse conforme a ese criterio; pero la determinación de cuál es ese estándar es precisamente la cuestión constitucional que se somete a consideración, y no puede darse por resuelta al examinar la procedencia.

Por ello, la parte recurrente no pretende utilizar la Constitución como una etiqueta retórica, sino como el parámetro normativo directo de las cuestiones planteadas.

XXVI. EFECTOS QUE SE SOLICITAN

De estimarse procedente el recurso y fundados los agravios constitucionales, esta parte solicita que se deje sin efectos la sentencia recurrida en la materia constitucional objeto de revisión, respecto de uno, de varios o de la totalidad de los tres ejes desarrollados, según lo determine esa Suprema Corte, y se ordene al Tribunal Colegiado emitir una nueva determinación conforme al parámetro constitucional que se establezca.

Se solicita expresamente que los efectos se mantengan dentro del ámbito de las cuestiones propiamente constitucionales objeto de revisión, y no impliquen que la Suprema Corte realice directamente una nueva valoración de pruebas, cuantificación de prestaciones o resolución de cuestiones ordinarias de legalidad, incluida la determinación de qué prestaciones específicas resultan procedentes.

El objetivo es que el Tribunal Colegiado, una vez fijado el parámetro constitucional correspondiente en cada uno de los ejes que resulten fundados, determine las consecuencias que jurídicamente procedan dentro de su competencia, incluida, en su caso, la necesidad de un nuevo examen de los conceptos de violación primero, y del segundo al cuarto, y del quinto, conforme al estándar que fije esa Suprema Corte.

XXVII. PETITORIOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación atentamente solicito:

PRIMERO. Tenerme por interponiendo en tiempo y forma recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de abril de dos mil veintiséis dentro del juicio de amparo directo 800/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

SEGUNDO. Tener por expresados los agravios y planteamientos constitucionales contenidos en el presente escrito, organizados en los tres ejes que en él se desarrollan.

TERCERO. Determinar que la materia planteada satisface, desde la perspectiva de esta parte, el requisito relativo a la existencia de una cuestión propiamente constitucional, al encontrarse directamente vinculada con el alcance de los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de debido proceso, defensa efectiva, límites de la cosa juzgada dentro del amparo y tutela judicial efectiva.

CUARTO. Determinar que el asunto reviste interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos, atendiendo a la necesidad de establecer los estándares constitucionales desarrollados en el capítulo XIV de este escrito.

QUINTO. Admitir y sustanciar el recurso en los términos constitucional y legalmente procedentes.

SEXTO. En su oportunidad, revocar la sentencia recurrida en la materia constitucional que sea objeto de revisión y ordenar al Tribunal Colegiado emitir una nueva determinación conforme al parámetro constitucional establecido por esa Suprema Corte.

SÉPTIMO. Precisar que los efectos de la resolución que, en su caso, se dicte, deberán circunscribirse a las cuestiones propiamente constitucionales materia del presente recurso, sin convertir a esa Suprema Corte en órgano de revisión de legalidad.

PROTESTO LO NECESARIO.

Lugar y fecha: _____

**[NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUEJOSA]
QUEJOSO / RECURRENTE**